

מסורת הש"ס

(א) חולין קיג. (ב) יומא ה'; גיטין ס. (ג) שבעות לו. ע"ש סוטה י. (ד) [ע"י פי' משונה וטוב בערוך ערך הנק'ן]. (ה) נראה להגיה יסורים, ר"ש. [ועי' מאיר, שלג'ל, וגלויי הש"ס]. (ו) [ע"י תוס' יומא ט. ד"ה מקטנין]. (ז) לעיל ג. (ח) צ"מ טז: יצמות כג: כחובות נח. (ט) [נמנה דלאמר רב חנינא לקמן בעי"כ לא שנו אלא שאין אשמו מעוברת בו וסוגיא שעליה מוכח דלא גרסי' להך סיפא במשה ור"מ צמור"ט ור"ב מהרש"א] [ונכת"י דרפ"ר לפת כל דף סיפא, ונוסף בדפוס נאפולי כנראה ע"פ הימנ"ס בדפוס המשוני, ועיין בשניי' טקסאוס שבתמשה, ובציבור הגר"א לש"ע רא"ע סוף סימן קנ' (י) תרומות פ"א מ"ה, (ב) ר"דיר ז'ה לפת צדפ"ר ונוסף ע"פ רש"ל]. (י) [נסוטה וח ע"א, ע"ש]. (יא) [נדפס': ח"ק, ובכש"ל מנהי מתיא]. (יב) [נדפס'ר ורש"י שצד"ק טקף: (אמר). (ס) [נדפס': י"י"ף טקף: דברים שכל אדם דברים (לעיל מט:)]. (ט) [יצמות כג ע"כ, ע"ש]. (פ) [וגיטין עה:]. (צ) [ר"אם לא שכת הנק"י לפת צדפ"ר ולי'ה צדש"ל. ובש"ש מוחק מצינו יז"א שכת']. (ק) [ר"מ לא ע"א], [ונד"ע תוס' יומא ח ע"כ ד"ה אם שכת, ותוס' גיטין ס ע"א ד"ה אם שכת]. (א) [נדפס': (ג) [נדפס'ל חק, ובש"ש במהרש"א]. (ב) [צ"ל למחלוקתם. ונדפס': למחלוקת]. (ג) [נמנדה ית, כו]. (ד) [פרשת קרח פסקא קב],

תורה אור השלם

- והשביעי אתה הבחן ואמר אל האשה אם לא שכת איש אחר ואם לא ששית שמא תחת אישך דחקי ממני הקדשים והאדר"ם האלה: במדבר יט יט
- הוא יתקטא בו ביום השלישי וביום השביעי יתקד' ואם לא יתקטא ביום השלישי וביום השביעי לא יתקד': במדבר יט יט
- והזה הקדור על הקטא ביום השביעי וישארו ויביום השביעי וביום השלישי יביום השביעי לא יתקד': במדבר יט יט

גליון הש"ס

גמ' אפר פירות יצומה. לפעני"ז אם לא אמר פירות ערוגה זו לכשתלשו יהיו תמורה על פירות ערוגה זו כשתלשו ע"י תוס' ריש מעילה ד"ה ששמן צדום:

תוס' ר"י חזקן

מתני' שלא הטעור. הוא הטעור את עצמו [וביוין] ולא פירש בדברים שכלב אינו דברים. לאחר שיחלוץ. קסבר האי תנא אין צורך ופוסטין ביבמה לשוק. איתא

מקודשת. דהר"ל דבר שלא בא לעולם ועכשיו אין כחו לקדשה. גמ'. מחובר אינו חייב בתרומה דרגן כתוב ורגן נאסף כברי משמע ותרומ מן הפטור על החיוב הוא טבל ביד ישראל. ומן החיוב על הפטור הוא טבל ביד כהן. לכשתלשו ונתלשו. מי חיילה עליה שם תרומה למפרע. ופירות ערוגה. כלומר או שאמר פירות וכו'. כל שבידו. לתלוש ולהפריש מיד. והרי גר. שבא להתגייר ותנן לאחר שאתגייר אינה מקודשת.

קבלת מצות. תוס' הרא"ש. ח. אע"ג שצריך לקבל עליו מצות שלא היה חייב בהם מתחילה כגון איסור אשת אב (סנהדרין נז:): וכל בעל אמו וכו'. י"ל כיון שהיה חייב ברוב מצות אין צורך ג'. מוספוט טוין.

האומר פרק שלישי קידושין

ס' חרצ חאלנו. משמע אכילתכם הוא חרצ תהיו נשבעים: **גלגליטא**. גסה: **היינו דכסיז אם לא שכת הנקי**. לא כפל ואם שכת לא הנקי אלא מכלל צרכה אמה שומע קללה דל' משום דסמין ליה ואת כי שטית וגו' **ההוא לא מפרש** אלא **אשבועה דבתריה קאי** דסמין ליה והשביע הכהן את האשה בשבועת האלה וקמייתא שבועה שאין זה אלה דהכי כתיב והשביע אותה הכהן **ו'גו'** ולא פי' קללה אלא מכלל צרכה: **אלא לרבי מאיר**. ואם שכת חנקי מיבעי ליה: **הנקי כסיב**. כלל יו"ד למידרשיה כמקראו לשבועה ראשונה אם לא שכת תהא נקיה. ובמסורת נמי מידרש אשבועה קמייתא למישדייה אקרא דבתריה ולמימר חנקי ואת כי שטית כלומר אם שטית מתחנקי: **אלא לרבי חנינא**. ואם שכי כפילה למה לי למיכתב כי האי לישנא ואיכא למידרשיה הכי והכי נכתוב **ט'** תחיה או לשון אחר: **סד"א מואם הואה בג' וכו' ואי ענד צחר מנייהו ענד**. דרישא דקרא לאו צלישא דתנאה כתיב דלא כתיב אם יתחטא צו למשמע מנייה הא אם לא יתחטא לא יטער אלא הוא יתחטא צו ואיכא למימר לשון ליווי צעלמא הוא: והוא הטעור **על הטמא וגו' למה לי**. לאו לרבי חנינא פריך אלא לדברי הכל בעי לה: **למעוטי ששי**. שלא ריחק הואמו ממומלחו: **ה"ג אבל היכא דענד בשלישי ובשמיני דקא מפיש צימי טרפה אימא שפיר דמי**. ולא גריס צדישגי ובשמיני דהא ודאי שפיר דמי דכל מה שמשעה הואה ראשונה אין בך כלום וצלנד שלא ירצה ושלא ימעט צימים שצין הואה להאיה כלאמר גצי כהן הפורש שצעה לפני יום הכפורים (יומא דף ט:): צשלמא ראשון שמא שלישי שני שמא שלישי ואע"ג דליכא לספוקי נמי שמא עשירי או יומר הוא ואי גרסי' הכי לעינן מואם הואה צוממה הוא דגרסינן: **דקא מפיש צימי טרפה**. מרחיק והולך מיום מגע הטומאה: **בתנ'י** **שלא טעטפו**. אלא הוא הטעה את עצמו וכיון דלא פירש **ט'** לאו כל כמיניה דהו להו דברים שצלנא: **לאחר שיהלון ליד יצמין**. קסבר האי תנא אין מקודשין מופסין ביצמה לשוק **ט'**: **אינה מקודש**. דהוה ליה דברים שלא צאו לעולם ועכשיו אין צידו לקדשה: **גמ'** מחובר אינו חייב בתרומה דלאשית דגנך כתיב (דברים יח) מדי דמידגן שגאסף צכרי הלך לא חל שם תרומה על התלוש שהפורש עליו ועצל הוא ציד כהן ויכול לתרום עליה ממקום אחר וכולה חולין והמחובר שהופרש עליו לא נתקן ולכשתלוש לרץ לתרום: **פירות ערוגה זו מחובר** או שאמר פירות וכו'. כל שבידו. לתלוש ולהפריש מיד. והרי גר. שבא להתגייר ותנן לאחר שאתגייר אינה מקודשת.

לר"י הא דמחובר פטור נפקא לן מדכתיב **ט'** ממנו ולא מן המחובר דהא קרא צתלוש מיירי **י'** וע"כ אלא למימר ממנו אפילו צדיעצד נמי אסור דל' משום דכתיב דגנך ומחובר לאו מידגן הוא אלא שמה מנייה דפסול אפילו צדיעצד דמהני **י'** צדיעצד דמנייה וקודם מירוח: **גר**

ס' חרצ חאלנו. משמע אכילתכם הוא חרצ תהיו נשבעים: **גלגליטא**. גסה: **היינו דכסיז אם לא שכת הנקי**. לא כפל ואם שכת לא הנקי אלא מכלל צרכה אמה שומע קללה דל' משום דסמין ליה ואת כי שטית וגו' **ההוא לא מפרש** אלא **אשבועה דבתריה קאי** דסמין ליה והשביע הכהן את האשה בשבועת האלה וקמייתא שבועה שאין זה אלה דהכי כתיב והשביע אותה הכהן **ו'גו'** ולא פי' קללה אלא מכלל צרכה: **אלא לרבי מאיר**. ואם שכת חנקי מיבעי ליה: **הנקי כסיב**. כלל יו"ד למידרשיה כמקראו לשבועה ראשונה אם לא שכת תהא נקיה. ובמסורת נמי מידרש אשבועה קמייתא למישדייה אקרא דבתריה ולמימר חנקי ואת כי שטית כלומר אם שטית מתחנקי: **אלא לרבי חנינא**. ואם שכת חנקי מיבעי ליה: **הנקי כסיב**. כלל יו"ד למידרשיה הכי והכי נכתוב **ט'** תחיה או לשון אחר: **סד"א מואם הואה בג' וכו' ואי ענד צחר מנייהו ענד**. דרישא דקרא לאו צלישא דתנאה כתיב דלא כתיב אם יתחטא צו למשמע מנייה הא אם לא יתחטא לא יטער אלא הוא יתחטא צו ואיכא למימר לשון ליווי צעלמא הוא: והוא הטעור **על הטמא וגו' למה לי**. לאו לרבי חנינא פריך אלא לדברי הכל בעי לה: **למעוטי ששי**. שלא ריחק הואמו ממומלחו: **ה"ג אבל היכא דענד בשלישי ובשמיני דקא מפיש צימי טרפה אימא שפיר דמי**. ולא גריס צדישגי ובשמיני דהא ודאי שפיר דמי דכל מה שמשעה הואה ראשונה אין בך כלום וצלנד שלא ירצה ושלא ימעט צימים שצין הואה להאיה כלאמר גצי כהן הפורש שצעה לפני יום הכפורים (יומא דף ט:): צשלמא ראשון שמא שלישי שני שמא שלישי ואע"ג דליכא לספוקי נמי שמא עשירי או יומר הוא ואי גרסי' הכי לעינן מואם הואה צוממה הוא דגרסינן: **דקא מפיש צימי טרפה**. מרחיק והולך מיום מגע הטומאה: **בתנ'י** **שלא טעטפו**. אלא הוא הטעה את עצמו וכיון דלא פירש **ט'** לאו כל כמיניה דהו להו דברים שצלנא: **לאחר שיהלון ליד יצמין**. קסבר האי תנא אין מקודשין מופסין ביצמה לשוק **ט'**: **אינה מקודש**. דהוה ליה דברים שלא צאו לעולם ועכשיו אין צידו לקדשה: **גמ'** מחובר אינו חייב בתרומה דלאשית דגנך כתיב (דברים יח) מדי דמידגן שגאסף צכרי הלך לא חל שם תרומה על התלוש שהפורש עליו ועצל הוא ציד כהן ויכול לתרום עליה ממקום אחר וכולה חולין והמחובר שהופרש עליו לא נתקן ולכשתלוש לרץ לתרום: **פירות ערוגה זו מחובר** או שאמר פירות וכו'. כל שבידו. לתלוש ולהפריש מיד. והרי גר. שבא להתגייר ותנן לאחר שאתגייר אינה מקודשת.

לר"י הא דמחובר פטור נפקא לן מדכתיב **ט'** ממנו ולא מן המחובר דהא קרא צתלוש מיירי **י'** וע"כ אלא למימר ממנו אפילו צדיעצד נמי אסור דל' משום דכתיב דגנך ומחובר לאו מידגן הוא אלא שמה מנייה דפסול אפילו צדיעצד דמהני **י'** צדיעצד דמנייה וקודם מירוח: **גר**

ט: היינו לכתחילה דעריך טפי. תוס' יצמות מה ע"כ. ד. וההוא [דהוי קרו ליה בר ארמאין] כבר קיבל עליו מצות בפני ביי"ד, אלא שלא טבל בפני ביי"ד. רשני"א. ה. וכמו שחשו לנעילת דלת בפני לוחן (סנהדרין ג.) חשו נמי לנעילת דלת בפני גרים מוספות יצמות מו: ד"ה משפט. ו. ומהאי קרא הוא דנפקא להו בפ"ב דכריתות (דף ט.) דמקבלים גרים בהו"ו אע"ג דליכא הרצאת דמים. רשני"א יצמות מו ע"כ. ז. דבפרק החולץ משמע דעבר המשתחרר צריך טבילה ולא סגי ליה בטבילה ראשונה וכיון דבעי טבילה בעי נמי שלושה וכו' ואע"ג דפרישית דעריך מצות שלשה בשעת קבלת מצות במשוחחרר נמי שייך

סב.

בשלמא **לרבי חנינא בן גמליאל** היינו דכתיב **אם לא שכת הנקי**. פירש צקונטרס שלא כפל אם שכת לא הנקי אלא מכלל צרכה אמה שומע קללה דל' משום דסמין ליה ואת כי שטית וגו' **ההיא לא מפרש** ציה קללה אשבועה קמייתא אלא אשבועה בתרייתא קאי דסמין ליה והשביע הכהן את האשה בשבועת האלה וגו' ושבועה קמייתא אין זה אלה דהכי כתיב והשביע אותה הכהן ולא פירש צה קללה אלא מכלל צרכה וקשה דהא כל תנאי מצני גד ומצני ראובן גמרי' וא"כ צעינן **ט'** הן קודם לללו והכא הוה לאו קודם להן דהא אם לא שכת כתיב צרישא וי"ל דאם לא שכת חשוב הן שמה שאנו רוצים שמשעה חשוב הן דומיא דאם יעצרו שאנו רוצים שיעצרו ואם לא יעצרו יפסידו כך אנו רוצים **ט'** שמתקיים דברים שלא שכת איש אותה וזהו הן ואם שכת תפסיד וזהו לאו: **הנקי כתיב**. פירש צקונטרס והכי כופל **ט'** ואם לא שכת הנקי ואם שכת חנקי ואת כי שטית דקאי חנקי אותא כי שטית דכתיב צתריה וקשה דא"כ הוה ליה מעשה קודם לתנאי ואנן אמרינן צצמתי' **ט'** דר"מ צעי תנאי קודם למעשה לכן פרי"י דלא קאי כלל אותא כי שטית דכתיב צתריה אלא כתיב הנקי והוי כאילו היה כתיב חנקי **ט'** והכהן היה חוזר ויכולת אם שכת חנקי **ט'** והשמה הוי תנאי קודם למעשה: **ט'** [חנקי כתיב. פי' ר"מ דה"ק] אם לא שכת וגו' תחת אישך כלומר תשאך תחת אישך **ו'את כי שטית וגו'** מצלעדי אישך כלומר תלכי ממנו **ו'הוי תנאי קודם למעשה** **י'** ואע"ג דהוי לאו קודם לזה הא אמרינן מהכא (סנהדרין כג: לג.) פוטמין צצמות מלילת]: **מ"י**

בשלמא **לר"מ היינו דכתיב הוא יתחטא וגו'** **ואם לא יתחטא**. מימה מה ענין זה **ט'** למחלוקת אפילו לר"מ למה לי והלא צהרצה מקומות כתיב (ויקרא ד) ורחץ צמים וטהר ולא הולרך לומר ואם לא ירחץ לא יטער וי"ל דלא דמי דהתם מילתא דפשיטא כיון דמלוה הוא שזלה הקצ"ה אם לא עשה לא יאז אצל הכא משמע קצת שהוא לשון תנאי מדכתיב הוא יתחטא והוי כאילו כתיב אם יתחטא צו יטער ולא כתיב ויתחטא ויטהר וזו הוי ליווי כמו ורחץ וטהר: **אין תורמין מן התלוש על המחובר**. פי' צקונטרס המחובר אינו חייב בתרומה דכתיב (דברים יח) ראשית דגנך דצעינן מדי דמידגן וא"כ הוי מן החיוצ על הפטור וקשה דאם כן לדבריו צתלוש נמי קודם שנתמרח לא הוי תרומה שהרי לא מידגן וליתא דהא אמר צעלמא (עירובין דף לא:): מעשר ראשון שהקדימו צצנולים פטור מתרומה גדולה דמשמע דמהני וע"ק מההיא דלאמר (תרומות פ"א מ"י) המורס מדבר שנגמר מלאכתו דהיינו אחר מירוח על דבר שלא נגמרה מלאכתו והיינו קודם מירוח תרומתו תרומה' לכ"ג

ס: היינו לכתחילה דעריך טפי. תוס' יצמות מה ע"כ. ד. וההוא [דהוי קרו ליה בר ארמאין] כבר קיבל עליו מצות בפני ביי"ד, אלא שלא טבל בפני ביי"ד. רשני"א. ה. וכמו שחשו לנעילת דלת בפני לוחן (סנהדרין ג.) חשו נמי לנעילת דלת בפני גרים מוספות יצמות מו: ד"ה משפט. ו. ומהאי קרא הוא דנפקא להו בפ"ב דכריתות (דף ט.) דמקבלים גרים בהו"ו אע"ג דליכא הרצאת דמים. רשני"א יצמות מו ע"כ. ז. דבפרק החולץ משמע דעבר המשתחרר צריך טבילה ולא סגי ליה בטבילה ראשונה וכיון דבעי טבילה בעי נמי שלושה וכו' ואע"ג דפרישית דעריך מצות שלשה בשעת קבלת מצות במשוחחרר נמי שייך **ט:** היינו לכתחילה דעריך טפי. תוס' יצמות מה ע"כ. ד. וההוא [דהוי קרו ליה בר ארמאין] כבר קיבל עליו מצות בפני ביי"ד, אלא שלא טבל בפני ביי"ד. רשני"א. ה. וכמו שחשו לנעילת דלת בפני לוחן (סנהדרין ג.) חשו נמי לנעילת דלת בפני גרים מוספות יצמות מו: ד"ה משפט. ו. ומהאי קרא הוא דנפקא להו בפ"ב דכריתות (דף ט.) דמקבלים גרים בהו"ו אע"ג דליכא הרצאת דמים. רשני"א יצמות מו ע"כ. ז. דבפרק החולץ משמע דעבר המשתחרר צריך טבילה ולא סגי ליה בטבילה ראשונה וכיון דבעי טבילה בעי נמי שלושה וכו' ואע"ג דפרישית דעריך מצות שלשה בשעת קבלת מצות במשוחחרר נמי שייך **ט:** היינו לכתחילה דעריך טפי. תוס' יצמות מה ע"כ. ד. וההוא [דהוי קרו ליה בר ארמאין] כבר קיבל עליו מצות בפני ביי"ד, אלא שלא טבל בפני ביי"ד. רשני"א. ה. וכמו שחשו לנעילת דלת בפני לוחן (סנהדרין ג.) חשו נמי לנעילת דלת בפני גרים מוספות יצמות מו: ד"ה משפט. ו. ומהאי קרא הוא דנפקא להו בפ"ב דכריתות (דף ט.) דמקבלים גרים בהו"ו אע"ג דליכא הרצאת דמים. רשני"א יצמות מו ע"כ. ז. דבפרק החולץ משמע דעבר המשתחרר צריך טבילה ולא סגי ליה בטבילה ראשונה וכיון דבעי טבילה בעי נמי שלושה וכו' ואע"ג דפרישית דעריך מצות שלשה בשעת קבלת מצות במשוחחרר נמי שייך

א [מיי' פ"א מהל' פרה הלכה א:]:

ב [מיי' שם הלכה ב:]:
בב ג מיי' פ"ח מהל' ראשית הלכה ו סמג עשין מנח טוש"ע רא"ע סימן לה סעף' כד:
בג ד מיי' שם פ"ו הלכה יד סמג שם טוש"ע רא"ע ס"י מ סעף' ה:
בד ה מיי' שם הלכה נז טוש"ע שם סעף' ח:
בז ה מיי' פ"ה מהל' תרומות הלכה ט טוש"ע יו"ד פ"י שלא סעף' נה:

הנהרות הב"ח

(א) תוס' ד"ה צעלמא וכו' אלו רוצים שיתקיימו דבריה שלא שכת:

הנהרות הגר"א

[א] גמ' יהוה המהור עיל השבא. כ"י צ"ל וחתוא ציוס השעני: [ב] שם ה"ם לקרישם בו. י"צ למקדש:

מוסף רש"י

מיליאה גלגליטא. מלה נקם (חולין ק"ג). הנקי כתיב. כלל יו"ד דמשמע הנקי אם לא שכת, ונדרוש הכי טומאה תחת אישך חנקי (סוטה י.). הנקי כתיב כלל יו"ד כמו חנקי וקאי אקרא דבתריה דכתיב ואת כי שטית, למשמע הכי חנקי ממים המאכרסם האלה ואת כי שטית (שבועות יז.). האומר לאשה הרי את מקודשת לי לאחר שאתגייר בו' אינה מקודשת. כיון דהשמה לא מפסיק צה קדוש, לקמייה נמי לא תפסיק דלין אדם מקנה דבר שלא לא לעולם (ביבמות צב:).

מוסף תוספות

- דרוש בה [שהכהן]. תוס' הרא"ש. ב. הנקי כתיב הכל חנוך נקיון ויש לפרשו בשני ענינים. תוס' הרא"ש. ג. ו. נקיה כמו בני גד ובני ראובן בארץ הגלעד'י הנקי ממנו. ש. ד. כמו יצא פלוני נקי מנכסיו כלומר הנקי מאישך ולא ישאר לך וכו'. תוס' טוין. הנקי נקי מנכסיו ונקתה לארץ תשב [ישעיה ג' כו'] כלומר ישרא גופך נקי מנשמתך. רשני"א. ו. דכתיב מכלעד'י אישך בחר כי שטית דהוי תנאי קודם למעשה. תוס' הרא"ש. ו. וכי כתיב דגנך היינו לחיובא ולקביעות מעשרות. ריטני"א. ע"ש ישוב לדברי רש"י. ז. והירמות ממנו תרומת ה'. תוס' הרא"ש. ח. כדכתיב לעיל מנייה כי תקחו מאת בני ישראל את המעשר לדשון קידה משמע דבר הניקח ביד. שם.

מכאן שייך לעמוד הבא א. ותוס' טוין כתיב. אבל בשעת טבילה לא בעי. ב. דאין דרך הטובלים להביא עמחה שלשה. תוס' הרא"ש. ג. ומדרבנן.

ט: היינו לכתחילה דעריך טפי. תוס' יצמות מה ע"כ. ד. וההוא [דהוי קרו ליה בר ארמאין] כבר קיבל עליו מצות בפני ביי"ד, אלא שלא טבל בפני ביי"ד. רשני"א. ה. וכמו שחשו לנעילת דלת בפני לוחן (סנהדרין ג.) חשו נמי לנעילת דלת בפני גרים מוספות יצמות מו: ד"ה משפט. ו. ומהאי קרא הוא דנפקא להו בפ"ב דכריתות (דף ט.) דמקבלים גרים בהו"ו אע"ג דליכא הרצאת דמים. רשני"א יצמות מו ע"כ. ז. דבפרק החולץ משמע דעבר המשתחרר צריך טבילה ולא סגי ליה בטבילה ראשונה וכיון דבעי טבילה בעי נמי שלושה וכו' ואע"ג דפרישית דעריך מצות שלשה בשעת קבלת מצות במשוחחרר נמי שייך